

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 802/2542
นาง หลิ่น แสน ภาค
นาง ม ยู รี แสน ภาค

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727, มาตรา 1728, มาตรา 1731

แม้ผู้คัดค้านเป็นผู้ไถ่ถอนจำนองที่ดินมรดกจากธนาคารก็ตาม แต่เมื่อผู้คัดค้านไม่ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกผู้ร้องย่อมไม่สามารถจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทได้การที่ผู้คัดค้านเป็นผู้ไปไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารไม่ใช่เหตุที่จะอ้างไม่ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การที่ผู้ร้องไม่สามารถจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทเพราะเหตุดังกล่าวจึงไม่ใช่ความผิดของผู้ร้อง นอกจากนี้ผู้คัดค้านเป็นบุตรเจ้ามรดกส่วนผู้ร้องเป็นมารดาผู้คัดค้านและเป็นภริยาเจ้ามรดกและทุกฝ่ายทราบดีอยู่แล้วว่าทรัพย์สินมรดกมีอะไรบ้าง การที่ผู้ร้องไม่จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกจึงไม่พอพียงว่าผู้ร้องมีเจตนาปิดบังทรัพย์สินมรดก ส่วนเรื่องผู้ร้องไม่เรียกประชุมทายาทก็ปรากฏว่าทายาทของเจ้ามรดกบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ต่างจังหวัดจึงเป็นการยากที่จะจัดประชุมทายาทดังนั้น ที่ผู้ร้องไม่จัดประชุมทายาทเพราะเหตุดังกล่าวมาจึงไม่พอพียงว่าผู้ร้องละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ และแม้ผู้ร้องจะไม่จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1728 และ 1729บัญญัติไว้ก็ตาม แต่มาตรา 1731 ก็ให้อำนาจอศาลที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า มีเหตุสมควรจะถอนผู้จัดการมรดกเพียงใดหรือไม่ ซึ่งตามพฤติการณ์ดังกล่าวยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางหลิน แส่นภาคผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายกรี แส่นภาค ผู้ตาย ต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอว่า หลังจากผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้วไม่จัดทำบัญชีทรัพย์สินโดยมีเจตนาปิดบังทรัพย์สินมรดก ไม่เรียกประชุมทายาท ไม่แบ่งปันทรัพย์สินมรดกแก่ทายาท ทำให้ผู้คัดค้านและทายาทอื่นเสียหายขอให้ศาลสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่อาจแบ่งทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเนื่องจากผู้คัดค้านไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ส่งมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินมรดกแก่ผู้ร้องผู้ร้องไม่มีพฤติการณ์ทุจริต ขอให้ยกคำร้องขอของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้องขอของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุสมควรที่จะถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ โดยผู้คัดค้านฎีกาว่าผู้คัดค้านมีเหตุผลที่จะไม่ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ร้อง เพราะผู้คัดค้านเป็นผู้ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารผู้ร้องต้องชำระหนี้ให้ผู้คัดค้านแทนเสียก่อน ผู้คัดค้านจึงจะคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ หากมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ร้องแล้ว ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้คัดค้านและทายาทอื่น เห็นว่า เมื่อผู้คัดค้านไม่ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้

จัดการมรดก ผู้ร้องยอมไม่สามารถจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทได้ การที่ผู้
คัดค้านเป็นผู้ไปไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารไม่ใช่เหตุที่จะอ้างไม่ส่งมอบหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ดังนั้น ที่ผู้ร้องไม่สามารถจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่
ทายาทจึงไม่ใช่ความผิดของผู้ร้อง ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้ร้องไม่ทำบัญชีทรัพย์สินมรดกมี
เจตนาที่จะปิดบังทรัพย์สินมรดก ไม่จัดประชุมทายาทไม่สมควรที่จะเป็นผู้จัดการมรดก
ต่อไป เห็นว่าตามคำร้องขอและคำเบิกความของผู้คัดค้านและผู้ร้อง ข้อเท็จจริงได้
ความว่าผู้คัดค้านเป็นบุตรเจ้ามรดก ทั้งผู้ร้องเป็นมารดาผู้คัดค้านและเป็นภริยาเจ้า
มรดก ทุกฝ่ายทราบดีอยู่แล้วว่าทรัพย์สินมรดกมีอะไรบ้างการที่ผู้ร้องไม่จัดทำบัญชี
ทรัพย์สินมรดกจึงไม่พอพียงว่าผู้ร้องมีเจตนาปิดบังทรัพย์สินมรดก ส่วนเรื่องผู้ร้องไม่เรียก
ประชุมทายาทข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยโดยผู้คัดค้านไม่ได้ฎีกา
โต้แย้งว่า ทายาทบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ต่างจังหวัดจึงเป็นการยากที่จะจัด
ประชุม ดังนั้น ที่ผู้ร้องไม่จัดประชุมทายาทจึงไม่พอพียงว่าผู้ร้องละเลยไม่ทำการตาม
หน้าที่แม้ผู้ร้องจะไม่จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1728 และ 1729 บัญญัติไว้ก็ตาม แต่มาตรา 1731 ก็ให้อำนาจศาลที่จะใช้
ดุลพินิจพิจารณาว่ามีเหตุสมควรจะถอนผู้จัดการมรดกเพียงใดหรือไม่ ซึ่งตาม
พฤติการณ์เท่าที่ปรากฏยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการ
มรดก

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ